

1502470-37.2020.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/10/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502470-37.2020.8.26.0548
Autos nº 938/2020

Vistos etc.,

I - MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502470-37.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502470-37.2020.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502470-37.2020.8.26.0548
Autos nº 938/2020

Vistos etc.,

I - MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, na Viela Um, nº 01, Jardim Santos Dumont, DIC 04, nesta cidade e comarca de Campinas, tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) eppendorfs contendo 14,89g (quatorze gramas e oitenta e nove decigramas) de cocaína; 29 (vinte e nove) eppendorfs contendo 3,73g (três gramas e setenta e três decigramas) crack; 16 (dezesesseis) porções contendo 1,98g (um grama e noventa e oito decigramas) de MDMB; e 10 (dez) porções contendo 3,81g (três gramas e oitenta e um decigramas) de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além das quantias de R\$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) e US\$1,00 (um dólar). O réu foi notificado a fls. 83 e apresentou defesa prévia a fls. 97/98.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 10 de fevereiro de 2021 e designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 115/116 e 136). Então, o réu foi citado a fls. 168.

Como medida de instrução, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método audiovisual - SAJ fls. 128).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a desclassificação para o delito de porte para uso próprio; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o reconhecimento da atenuante referente à menoridade; d) o reconhecimento do tráfico privilegiado com a diminuição da pena em seu grau máximo; e) a fixação de regime inicial aberto; f) o direito ao apelo em liberdade (termo de deliberação de fls. 169/171).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 14/15, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 69/72 e Guia de Comprovante de Depósito Judicial de fls. 73.

Quanto à autoria, o réu negou a prática do delito; disse ser usuário de drogas e estar no local para fumar maconha com seu amigo Matheus; afirmou, ainda, que Matheus sinalizou a chegada dos policiais militares a um terceiro indivíduo, o traficante, e que ele, ao fugir, dispensou a sacola em cujo interior foram localizadas as porções de droga. Assumiu, por fim, ter consigo somente duas porções de cocaína.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram terem, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistado o momento em que o acusado, após ter sido cutucado por Matheus para indicar da chegada da viatura, dispensou a sacola que trazia consigo em cujo interior foram localizadas as porções de cocaína, crack, MDMB e haxixe, além de certa quantia em dinheiro. Indagados, Matheus disse estar no local para adquirir droga; o réu, por sua vez, permaneceu em silêncio. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Inviável a impugnação genérica ao teor dos depoimentos dos policiais militares pelo simples fato de terem efetuado a prisão do acusado, uma vez que, como se sabe, tal condição não os tornam suspeitos ou parciais; ao contrário, suas palavras, seguras e precisas, têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar alguém inocente.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em

19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Observo que a versão do acusado no sentido de estar no local para consumir maconha restou isolada nos autos, uma vez que, em juízo, confessou ter consigo duas porções de COCAÍNA e que as dispensou quando já estava detido no distrito policial, fato, aliás, pouco crível diante da revista prévia dos policiais militares quando da abordagem inicial.

No mais, diante do farto conjunto probatório, desnecessária a oitiva de outras testemunhas, já que devidamente comprovada a prática do tráfico pelo acusado.

Insta salientar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, em se tratando de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "ter em depósito".

Aliás, como se sabe, ainda que admitida a, ressalte-se, não comprovada, condição de usuário de drogas pelo acusado, é certo que o conjunto probatório dos autos permanece inalterado, uma vez que é bastante comum a prática do tráfico para manutenção do próprio vício.

Finalmente, inviável a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio, como pretendido pela Defesa; ao contrário, diante da quantidade, variedade, forma de acomodação dos tóxicos (34 eppendorfs de cocaína, 29 eppendorfs de crack, 16 porções de MDMB e 10 porções de haxixe), considerando-se, ainda, o alto poder nocivo do crack, obviamente incompatível com o consumo próprio, bem como as circunstâncias e o local da prisão, além da quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, patente que as substâncias trazidas pelo acusado no interior da sacola por ele dispensada ao ser cutucado por Matheus e visualizar a aproximação da viatura se destinavam ao consumo de terceiras pessoas; e o dinheiro, obviamente, proveniente do comércio ilícito.

Desta forma, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico é de rigor. Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Observo que, não obstante o entendimento do Ministério Público, o fato de o acusado ter outras ações em curso, não é suficiente a ensejar o aumento da pena-base ou o afastamento do privilégio. Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Apesar de menor, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou, em audiência, trabalhar em um estúdio de tatuagem. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, uma vez que esta Magistrada entende que o fato de ser processado pela prática de mesmo crime, ainda sem trânsito em julgado comprovado nos autos, não é suficiente a caracterizar a habitualidade, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado

MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos (R.G. nº 55.176.101 - IIRGD - fls. 82), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 30,50 - trinta reais e cinquenta centavos; guia de fls. 73), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA